

CONTRAT DE SECURITE DES DONNEES

Entre

La **Coopérative d'Epargne et de Crédit EBEN**, dont le siège est situé au n° **04** de l'avenue **Lulua** dans la commune et ville de **Kananga**, Province du Kasai Central, représentée ici par son Président du Conseil d'Administration en la personne de Monsieur **Vincent KATENDE KAYEMBE**.

D'une part

Monsieur **Blaise MUBADI** résident au n° De l'avenue.....,Q/....., Commune de Kananga, Dénommé Concepteur développeur de logiciel de système bancaire.

PREAMBULE

Dans le cadre de la conception, du développement et de l'exploitation d'un logiciel destiné aux activités de la COOPEC EBEN, les parties reconnaissent l'importance cruciale de la sécurité, de la confidentialité et de l'intégrité des données traitées et sauvegardées.

Il a été convenu ce qui suit :

Article 1 : Objet du contrat

Le présent contrat a pour objet de définir les obligations du prestataire en matière de sécurité des données de la COOPEC EBEN dans le logiciel conçu, développé et maintenu par celui-ci.

Article 2 : Définition des données

Sont considérées comme données de la COOPEC EBEN :

- ❖ Données des membres ;
- ❖ Données financières et comptables ;
- ❖ Données transactionnelles ;
- ❖ Données administratives ;
- ❖ Toute autre information sensible traitée dans le logiciel.

Article 3 : Principe de confidentialité

Le prestataire s'engage à :

- ❖ Garantir la confidentialité absolue des données ;
- ❖ Ne pas divulguer, céder ou exploiter les données sans autorisation écrite ;
- ❖ Imposer cette obligation à ses employés et sous-traitants
- ❖ Cette obligation demeure valable même après la fin du contrat.

Article 4 : Protection des accès

Le Prestataire doit mettre en place :

- ❖ Un système d'authentification sécurisé (l'identité d'utilisateur et son mot de passe) ;
- ❖ Une gestion des droits d'accès selon les rôles ;
- ❖ Une traçabilité des connexions (journaux d'accès).

Article 5 : Sécurité technique du logiciel

Le prestataire s'engage à :

- ❖ Développer le logiciel selon les normes de sécurité reconnues ;
- ❖ Corriger toute vulnérabilité détectée ;
- ❖ Effectuer des tests réguliers de sécurité.

Article 6 : Chiffrement des données

Les données doivent être :

- ❖ Chiffrées lors de leur stockage (cryptage des bases de données sensibles) ;
- ❖ Chiffrées lors de leur transmission.

Article 7 : Sauvegarde des données

Le Prestataire doit :

- ❖ Mettre en place des sauvegardes régulières ;
- ❖ Assurer la restauration rapide des données en cas d'incident ;
- ❖ Stocker les sauvegardes dans un environnement sécurisé.

Article 8 : Intégrité des données

Le Prestataire garantit que :

- ❖ Les données ne peuvent être modifiées sans autorisation ;
- ❖ Des mécanismes de contrôle permettent de détecter toute altération.

Article 9 : Hébergement et localisation des données

Le Prestataire doit :

- ❖ Informer la COOPEC du lieu d'hébergement des données ;
- ❖ Garantir que l'hébergement respecte des normes de sécurité élevées ;
- ❖ Obtenir l'accord préalable pour tout changement d'hébergement.

Article 10 : Gestion des incidents de sécurité

En cas d'incident (piratage, fuite, perte de donnée), le Prestataire doit :

- ❖ Informer immédiatement de COOPEC ;
- ❖ Prendre des mesures correctives urgentes ;
- ❖ Fournir un rapport détaillé de l'incident.

Article 11 : Audit et contrôle

La COOPEC EBEN se réserve le droit :

- ❖ D'Auditer le système de sécurité du logiciel ;
- ❖ Vérifier le respect des obligations contractuelles ;
- ❖ Exiger des corrections en cas de non-conformité.

Article 12 : Responsabilité

Le Prestataire est responsable de :

- ❖ Toute faille de sécurité résultant d'une négligence ;

- ❖ Tout dommage causé par une mauvaise protection des données.

Article 13 : Sous- traitance

Toute sous-traitance doit :

- ❖ Etre autorisée par la COOPEC ;
- ❖ Respecter les mêmes exigences de sécurité.

Article 14 : Propriété des données

Les données restent la propriété exclusive de la COOPEC EBEN. Le prestataire ne peut en aucun cas en revendiquer la propriété.

Article 15 : Réversibilité

A la fin du contrat, le Prestataire doit :

- ❖ Restituer toutes les données à la COOPEC EBEN ;
- ❖ Supprimer toute copie en sa possession ;
- ❖ Fournir un format exploitable des données.

Article 16 : Durée du Contrat

Le présent contrat prend effet à compter de sa signature et reste valable pendant toute la durée d'exploitation du logiciel.

Article 17 : Sanctions

Tout manquement aux obligations de sécurité peut entraîner :

- ❖ La résiliation du contrat ;
- ❖ Des poursuites judiciaires ;
- ❖ Le paiement de dommages et intérêts.

Article 19 : Règlement des litiges

Les parties s'engagent à résoudre à l'amiable tout litige.

A défaut, l'affaire sera aux instances compétentes.

Le présent contrat est signé en deux exemplaires par les deux parties et chacune en possède.

Fait à Kananga, le 23 mars 2026

Pour la Coopérative d'Épargne et de Crédit Eben Pour le Concepteur du logiciel

Mr. Vincent KATENDE KAYEMBE

Président du Conseil d'Administration

Mr. Blaise MUBADI

Concepteur développeur